1 배우자 또는 직계존비속 부동산등 유상거래 시 증여의제

(법 §7⑪·§10의3②, 영 §11의3)

1 개정개요

개정 전	개정 후
□ 배우자·직계존비속 간 부동산등 취득 시 유상세율 적용 사유 ○ (원칙) 무상세율 ※ 증여의제 ○ (예외) 유상세율	□ **유상세율 적용 배제(증여의제) 기준 신설** ○ (좌 동) ○ (예외) 유상세율
【유상세율 적용 사유】 ① 공매, 경매를 통해 부동산등 취득 ② 파산선고로 처분되는 부동산등 취득 ③ 등기, 등록이 필요한 부동산등 교환 **④ 매매 후 대가 지급 사실 및 소득을 입증**	**【유상세율 적용 사유】** ① (좌동) ② (좌동) ③ (좌동) **④ 매매 후 대가 지급 사실 및 소득을 입증** → **(단서신설) 시가인정액 보다 현저하게 낮은 가격으로 취득하는 경우 유상세율 적용 배제(증여의제)**
□ 배우자·직계존비속 간 유상취득 인정 범위 ○ < 신 설 > ※ 대가지급 사실 및 금원(소득 등) 출처만을 기준으로 판단하고 대가의 적정 범위 여부 등은 판단기준 아님(지방세법 §7⑪4호)	□ 유상취득에서 배제하는 지급 대가와의 차액 불인정 기준 신설 ○ 시가인정액* - 지급대가 ① 3억원 이상 또는 ② 시가인정액의 30% 이상 * 시가인정액 산정이 어려운 경우 "시가표준액" 적용

□ 개정내용

○ **(법 §7⑪) 배우자·직계존비속 간 부동산등을 유상거래시** 그 대가 지급 사실이 증명되더라도 그 대가가 **시가인정액보다 현저히 낮은 경우에는 유상세율 적용 배제**(증여의제)

- **(영 §11의3)** 유상세율 적용 배제 기준을 **지급 대가와 시가인정액의 차액이 3억원 이상 또는 시가인정액의 30% 이상으로 함**

※ 시가인정액 산정이 어려운 경우 "시가표준액" 적용

○ **(법 §10의3②)** 배우자·직계존비속 간 거래가 법 제7조제11항 단서에 따라 **증여로 의제되는 경우 특수관계인간 유상거래시 부당행위계산 관련 규정 적용을 배제**

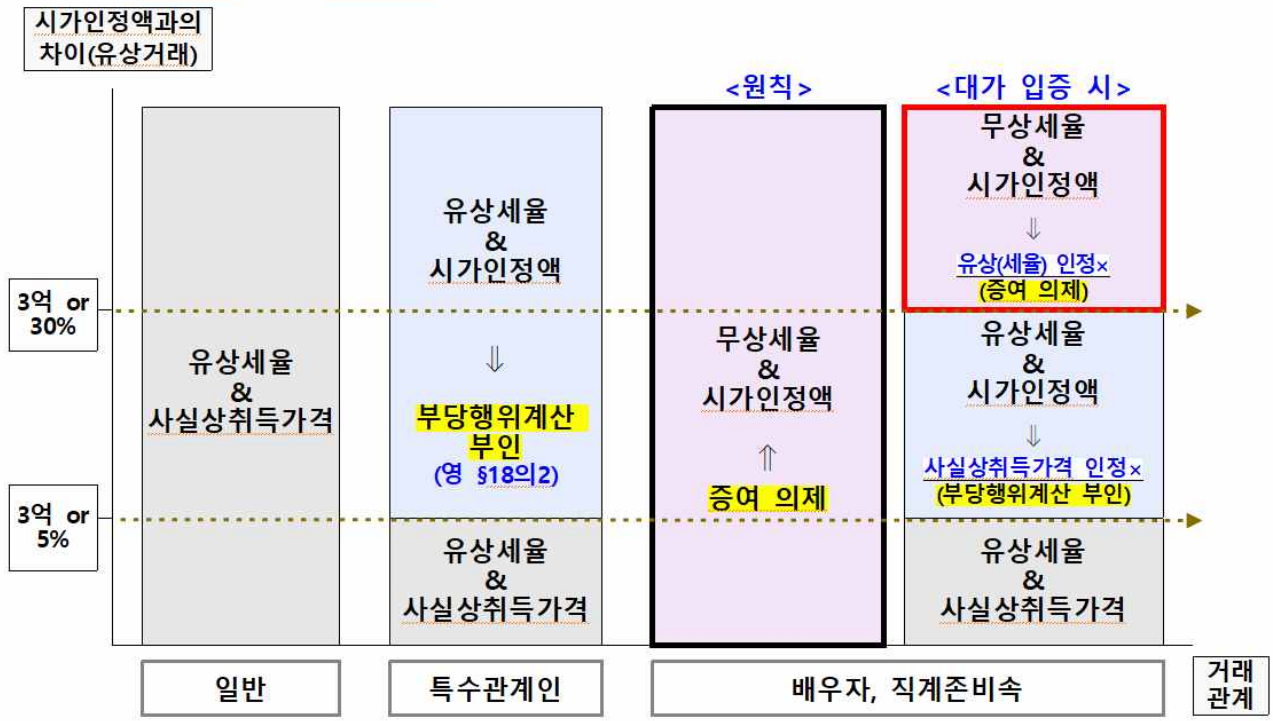
❑ 적용요령

○ 개정 규정은 **2026년 1월 1일 이후 부동산등을 취득**하는 경우부터 적용

> **▌지방세법 부칙 제1조(시행일)** 이 법은 2026년 1월 1일부터 시행한다.

> **▌지방세법 부칙 제3조(부동산등 취득의 증여의제 등에 관한 적용례)** 제7조제11항 및 제10조의3제2항의 개정규정은 이 법 시행 이후 부동산등을 취득하는 경우부터 적용한다.

【(참고) 유상거래 매도·매수자간 관계에 따른 세율 및 과표 적용 비교 ← 개정안 반영 효과】



2 개정조문

□ 지방세법

개정 전	개정 후
제7조(납세의무자 등) ① ~ ⑩ (생 략) ⑪ 배우자 또는 직계존비속의 부동산등을 취득하는 경우에는 증여로 취득한 것으로 본다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 유상으로 취득한 것으로 본다. 1. ~ 3. (생 략) 4. 해당 부동산등의 취득을 위하여 그 대가를 지급한 사실이 다음 각 목의 어느 하나에 의하여 증명되는 경우 <단서 신설> 가. ~ 라. (생 략) ⑫ ~ ⑯ (생 략)	제7조(납세의무자 등) ① ~ ⑩ (현행과 같음) ⑪ ----------. ---------- 그 취득한 부동산등 전체를 유상----------. 1. ~ 3. (현행과 같음) 4. ----------. 다만, 그 대가가 제10조의2제1항에 따른 시가인정액(시가인정액을 산정하기 어려운 경우에는 제4조에 따른 시가표준액으로 한다. 이하 이 호에서 같다)보다 낮은 경우로서 그 대가와 시가인정액의 차액이 3억원 이상이거나 시가인정액의 100분의 30 이상인 범위에서 대통령령으로 정하는 경우는 제외한다. 가. ~ 라. (현행과 같음) ⑫ ~ ⑯ (현행과 같음)

개정 전	개정 후
제10조의3(유상승계취득의 경우 과세표준) ① (생 략) ② 지방자치단체의 장은 특수관계인 간의 거래로 그 취득에 대한 조세부담을 부당하게 감소시키는 행위 또는 계산을 한 것으로 인정되는 경우(이하 이 장에서 "부당행위계산"이라 한다)에는 제1항에도 불구하고 시가인정액을 취득당시가액으로 결정할 수 있다. ③ (생 략)	제10조의3(유상승계취득의 경우 과세표준) ① (현행과 같음) ② ---------- 거래(제7조제11항에 따라 증여로 취득한 것으로 보는 경우는 제외한다)---------- 시가인정액(시가인정액을 산정하기 어려운 경우에는 제4조에 따른 시가표준액으로 한다)----------. ③ (현행과 같음)

□ 지방세법 시행령

개정 전	개정 후
<신 설> 제11조의3 (생 략)	제11조의3(대가와 시가인정액의 차액 기준) 법 제7조제11항제4호 단서에서 "대통령령으로 정하는 금액 이상인 경우"란 3억원 이상이거나 법 제10조의2제1항에 따른 시가인정액(시가인정액을 산정하기 어려운 경우에는 법 제4조에 따른 시가표준액으로 한다)의 100분의 30에 상당하는 금액 이상인 경우를 말한다. 제11조의4 (현행 제11조의3과 같음)